Relevé reconstruit: convention et demandes

Un versement pour acquérir une villa

Document d’exercice reconstruit. Ce n’est pas une pièce originale.

D’après un arrêt suisse publié

D04-P01

Une convention manuscrite porte la date du 30 septembre 1997. Elle a été remise à la juridiction civile par un inconnu en 2012. La date portée sur la pièce et la date de son apparition en procédure ne doivent pas être confondues.

D04-P02

La procédure pénale s’est terminée par un classement: le caractère faux de la pièce n’a pas pu être prouvé; son authenticité n’a pas non plus été démontrée. Aucune copie de la convention ou de l’expertise n’est jointe à cet exercice.

D04-P03

Le 31 juillet 2003, après avoir appris la vente, le demandeur a réclamé CHF 412’500, correspondant à 1’650’000 FF, avec réserve du solde. Les 28 janvier et 26 juillet 2005, il a demandé 2’650’000 FF.

D04-P04

Le présent relevé décrit les pièces et démarches telles que rapportées dans le jugement. Il ne certifie ni leur authenticité ni une obligation de remboursement.

Source: Bundesgericht 4A_635/2016, 2018-01-22